

Số: 142-03/2025/QCDG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 142/2024/HDDVĐGTS ngày 08/11/2024 và Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 142/2024/HDDVĐGTS -03 ngày 25/03/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, và Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Căn cứ vào hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá;

Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ban hành Quy chế đấu giá tài sản gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản là: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 11, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đấu giá viên tổ chức điều hành cuộc đấu giá tài sản, Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, các chi nhánh và văn phòng Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
2. *Đấu giá tài sản* là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật này.
3. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. *Người có tài sản đấu giá* là người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

9. *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

10. *Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản* ở đây là Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và các chi nhánh, văn phòng công ty.

Điều 4: Tài sản đấu giá; nơi có tài sản; giấy tờ pháp lý của tài sản.

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 11, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích: 3673 m², hình thức sử dụng riêng 3673 m², sử dụng chung 0 m². Mục đích sử dụng đất: Đất bằng trồng cây hàng năm khác, thời hạn sử dụng: lâu năm 2030. Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Giấy tờ chứng minh: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BB 420628, vào sổ cấp GCN: CH01555-3471/QĐ-UBND do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 11/10/2010, cập nhật thay đổi ngày 13/01/2011.

Tài sản được bán theo nguyên trạng và theo phương thức có sao bán vậy.

2. Nơi có tài sản: xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Nguồn gốc, giấy tờ pháp lý của tài sản: (kèm theo hồ sơ đăng ký mua tài sản)

Tài sản đứng tên Công ty TNHH đầu tư thương mại Nhân Phước thế chấp tại Agribank Chi nhánh An Suông theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6130LCP201909 ngày 30/05/2019 ký kết giữa Agribank Chi nhánh 12 (bên nhận thế chấp); Công ty TNHH đầu tư thương mại Nhân Phước (bên thế chấp) và Công ty TNHH bất động sản Đạt Thành Hưng (bên được cấp tín dụng).

Kèm theo những giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng minh: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BB 420628, vào sổ cấp GCN: CH01555-3471/QĐ-UBND do UBND huyện Xuyên Mộc cấp ngày 11/10/2010, cập nhật thay đổi ngày 13/01/2011;

+ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của người khác số 6130LCP201909 ngày 30/05/2019 ký kết giữa Agribank Chi nhánh 12 (bên nhận thế chấp); Công ty TNHH đầu tư thương mại Nhân Phước (bên thế chấp) và Công ty TNHH bất động sản Đạt Thành Hưng (bên được cấp tín dụng);

+ Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chứng nhận ngày 14/04/2020

+ Hợp đồng tín dụng số 01.212.0167/2011/HĐTD ngày 01/08/2011 giữa Agribank – CN An Sương (bên cho vay) và Công ty TNHH Bất Động Sản Đạt Thành Hưng (bên vay);

+ Hợp đồng tín dụng số 01.212.0177/2011/HĐTD ngày 29/12/2011 giữa Agribank – CN An Sương (bên cho vay) và Công ty TNHH Bất Động Sản Đạt Thành Hưng (bên vay);

+ Biên bản thỏa thuận (Lần 1/2024) ngày 03/04/2024 giữa Agribank - CN Trung Tâm Sài Gòn (bên nhận thế chấp); Công ty TNHH Bất Động Sản Đạt Thành Hưng (khách hàng vay) và Công ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Nhân Phước (chủ tài sản);

+ Biên bản Hội đồng xử lý tài sản bảo đảm ngày 22/10/2024 của Agribank - CN Trung Tâm Sài Gòn.

Điều 5: Giá khởi điểm và các loại thuế có liên quan đến tài sản đấu giá

1. Giá khởi điểm của tài sản là: **3.411.450.000 đồng** (bằng chữ: Ba tỷ bốn trăm mười một triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng). Giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền sử dụng đất, quyền sử dụng tài sản trên đất theo quy định của pháp luật.

2. Các loại thuế, phí, lệ phí:

a) Lệ phí trước bạ, phí công chứng hợp đồng mua bán: Người mua được tài sản đấu giá có nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ, phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá và nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền tài sản; Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có); Các khoản còn nợ khác như: tiền thuế nhà đất,...liên quan đến tài sản đấu giá và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, thuộc trách nhiệm của bên có tài sản đấu giá (Chủ tài sản).

c) Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nguyên tắc đấu giá; hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản

a) Tuân thủ quy định của pháp luật;

b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;

c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên;

d) Phiên đấu giá do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá;
3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;
4. Bước giá: mức chênh lệch tối thiểu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n bước giá (n = 0, 1, 2, ...)

Người tham gia đấu giá trả giá đầu tiên thì giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và mức chênh lệch tối thiểu bằng 01 bước giá.

5. Việc đấu giá thực hiện bán một lần toàn bộ tài sản

Điều 7: Đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật đất đai năm 2013.

3. Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc.

4. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 8: Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản và nộp tiền đặt trước:

a) Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem hồ sơ, giấy tờ tài sản: từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/04/2025 (trong giờ hành chính) tại:

+ Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

+ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn – địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

b) Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: 400.000 đồng/01 bộ hồ sơ (*Bốn trăm nghìn đồng*)

c) Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/04/2025 (trong giờ hành chính) tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 11, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

d) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp kèm những giấy tờ sau, nhận lại biên nhận hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng quy định

Đối với tổ chức:

- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản phô tô)
- ✓ Bản bản phô tô Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia cuộc đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.
- ✓ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
- ✓ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Đối với cá nhân:

- ✓ CCCD của người tham gia đấu giá (bản phô tô)
- ✓ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu).
- ✓ Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

Lưu ý:

Khách hàng phải mang bản chính giấy tờ để đối chiếu khi đăng ký tham gia đấu giá.

e) Số tiền đặt trước

Số tiền đặt trước: **341.145.000 đồng** (*Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi một triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn đồng*).

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/04/2025.

- ✓ Hình thức: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
- ✓ Tên tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

✓ Số tài khoản: 1900201447383 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn.

✓ Nội dung: Nộp (chuyển) tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản “Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 57, tờ bản đồ số 11, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu”.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Vào lúc **15** giờ 00 phút ngày 17/04/2025 tại Số 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Điều 9. Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá

1. Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

b) Đọc Quy chế cuộc đấu giá;

c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

e) Bước giá: mức chênh lệch tối thiểu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

Giá trả hợp lệ = Giá khởi điểm + n bước giá (n = 0, 1, 2, ...)

Người tham gia đấu giá trả giá đầu tiên thì giá phải trả ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và mức chênh lệch tối thiểu bằng 01 bước giá.

f) Phát số cho người tham gia đấu giá;

g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

h) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả;

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; xử lý tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

- a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- e) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- g) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.
- h) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016;
- d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;
- đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

3. Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia đấu giá và nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản, thời gian, địa

điểm tổ chức phiên đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá đã niêm yết, thông báo công khai.

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác theo thỏa thuận, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) cho người tham gia đấu giá từ chối tham gia đấu giá quy định tại khoản 3 Điều này, người tham gia đấu giá đã nộp tiền đặt trước nhưng không đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá theo thông báo của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản hoặc người tham gia đấu giá không trúng đấu giá, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

5. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho người có tài sản đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

6. Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

Điều 11. Biên bản đấu giá

1. Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024.

2. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.

Điều 12. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản, giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, bàn giao tài sản.

1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá thành, người mua được tài sản đấu giá phải nộp đủ số tiền mua tài sản cho Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, tài khoản số 1900201447383 tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Trung tâm Sài Gòn (địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh).

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tiền bán tài sản, Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn sẽ chuyển cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn toàn bộ số tiền bán tài sản (sau khi trừ đi thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản và các nghĩa vụ tài chính hợp pháp, hợp lệ khác).

Trong trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định của pháp luật, Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thực hiện chuyển toàn bộ tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Trường hợp xác định được người trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện việc giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Nếu người trúng đấu giá tài sản không thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán của hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thì khoản tiền đặt cọc này thuộc về Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn. Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thực hiện chuyển toàn bộ tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) của người trúng đấu giá vào tài khoản của Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá thành.

2. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

- a) Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với người trúng đấu giá. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự;
- c) Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14, hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- d) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản:

- a) Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn nhận được đủ tiền bán tài sản (đã trừ chi phí), người có tài sản đấu giá có trách nhiệm bàn giao tài sản cùng giấy tờ liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản trúng đấu giá;

b) Trường hợp không giao được tài sản đấu giá, người có tài sản đấu giá phải thông báo ngay cho Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn biết bằng văn bản, đồng thời cùng người trúng đấu giá thương thảo phương án giải quyết phù hợp;

c) Địa điểm bàn giao tài sản tại: thửa đất số 57, tờ bản đồ số 11, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

d) Người có tài sản đấu giá ký thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua tài sản, thủ tục chuyển quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản (nếu có) cho người mua được tài sản đấu giá kể từ ngày người mua tài sản đấu giá nhận bàn giao tài sản đấu giá.

Điều 13. Trách nhiệm về chất lượng/tình trạng pháp lý tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá được bán trên cơ sở thực tế “có sao bán vậy” mà người tham gia đấu giá đã được xem kỹ hiện trạng, tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý về nguồn gốc của tài sản (thể hiện trong bản cam kết ở phần thủ tục đăng ký). Người có tài sản bàn giao tài sản đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ mà người tham gia đấu giá đã được xem/giám định trước khi tham gia đấu giá tài sản trên. Kể từ ngày nhận tài sản/giấy tờ sở hữu, sử dụng của tài sản đấu giá, người mua được tài sản đấu giá tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề phát sinh về tài sản của mình.

Điều 14. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá:

1. Nghĩa vụ của người mua được tài sản:

a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thanh toán tiền mua tài sản đấu giá đúng quy định, chịu lệ phí công chứng hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá;

b) Cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã tham khảo hồ sơ của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản, đồng ý mua theo nguyên trạng có sao mua vậy và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá, nhận tài sản trúng đấu giá theo hiện trạng trên hồ sơ, thực địa tài sản đã được xem và/hoặc giám định trước đó;

c) Phải biết đây là tài sản thế chấp tại ngân hàng, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận mà không phải bồi thường cho nhau;

d) Phải biết tài sản đấu giá được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem và/hoặc giám định. Tổ chức đấu giá và Agribank Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản đấu giá so với hồ sơ tài liệu mà Ngân hàng đã cung cấp và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu

giá. Mọi khiếu nại trong cuộc đấu giá hoặc khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

e) Phải biết rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản đấu giá và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản đấu giá với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản bảo đảm (trái pháp luật); Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản đấu giá. Tài sản đấu giá nằm trong quy hoạch, hết thời gian sử dụng đất, không được đăng bộ, bị thu hồi,... Những rủi ro này, Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn và tổ chức đấu giá tài sản không thể lường trước được. Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn và tổ chức đấu giá sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản đấu giá. Agribank Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn và tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên;

f) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng mua bán, công chứng hợp đồng, người mua được tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, sang tên hợp thức hóa giấy tờ nhà đất theo quy định;

g) Được quy định tại các điều khoản khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền của người mua được tài sản:

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; yêu cầu Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam – chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, Chủ tài sản cung cấp giấy tờ về nguồn gốc tài sản và hỗ trợ làm thủ tục chuyển quyền hữu và quyền sử dụng tài sản trên;

b) Được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật (loại trừ trường hợp các rủi ro tiềm ẩn nêu tại điểm e khoản 1 điều này);

c) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định.

Điều 15. Xử lý các vấn đề phát sinh trong cuộc đấu giá của đấu giá viên:

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành cuộc đấu giá có các quyền sau:

a) Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024;

b) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

c) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có tài sản).

Điều 16: Điều khoản bất khả kháng:

Trường hợp vì lý do khách quan mà các bên chưa lường hết được, tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá, không thể sang tên chuyển nhượng thì Ngân hàng, Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản bán đấu giá và người trúng đấu giá hoàn lại những gì đã nhận của nhau mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Các chi phí phát sinh người có tài sản đấu giá phải thanh toán.

Điều 17. Giải quyết tranh chấp

- Cơ sở để giải quyết tranh chấp giữa các bên sẽ được áp dụng theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong Quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội về việc đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan.
- Mọi mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên trong việc thực hiện Quy chế này, Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 thì các bên cùng nhau bàn bạc, thống nhất cách giải quyết để đi đến quyết định cuối cùng. Trường hợp không tự giải quyết được thì các bên có quyền yêu cầu Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 18. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH LAM SƠN SÀI GÒN

Tổng giám đốc



Nguyễn Chí Hiếu

**XÁC NHẬN CỦA AGRIBANK
CHI NHÁNH TRUNG TÂM SÀI GÒN**

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, đã đồng ý nhất trí và cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 ngày 27/06/2024 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nội dung của bản quy chế này.

